

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 239/2533

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์

โจทก์

จำสืบตำรวจสนิท สอนถม กับพวก

จำเลย

จำสืบตำรวจสนิท สอนถม จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48,73,74,74 จัตวา ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 จำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยที่ 1 จะยื่นฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 113,111)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ
13,79)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะ
พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>